

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-135	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	주의		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀)		
제 목	계약업무처리 미흡		

지적내용

1. 계약행정 절차 미준수

인천공항에너지(주)는 전기와 열에너지를 안정적으로 공급하고 적극적인 재무개선 노력을 위해 고가의 가스터빈 고온부품을 국내 재생 수리하여 최소비용으로 확보하고자 “◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇” 계약을 【표1】과 같이 추진하였다.

【표1】 계약발주 관련 문서 생산현황

구분	문서명	문서번호	결재완료
1	◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇계약 시행계획 및 시행결의	□□팀-21-0037	'21.03.12
2	◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇ 계약방침(안)	○○○○부-21-0152	'21.03.29
3	◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇ 계약체결 - (계약기간) '21.04.09. ~'21.10.10. - (계약금액) 448,737,000원(VAT 별도)	계약 인에 제2021-12호	'21.04.09
4	◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇ 수의협상결과 및 계약체결	○○○○부-21-0190	'21.04.12

인천공항에너지(주) ◆◆◆부(□□팀)는 “◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇계약”을 위해 시행계획을 수립하였고, 계약업무를 담당하고 있는 ○○○○부(●●●●팀)는 계약방침 수립 후 수의협상을 통해 최종 계약금액을 확정하여 “수의협상결과 및 계약체결” 방침을 '21.04.12일자에 완료하였다.

이 과정에서 ○○○○부(●●●●팀)는 계약체결 방침이 확정된 '21.04.12일자 보다 앞선 '21.04.09일에 계약을 체결하였으며, 계약기간 또한 계약방침 완료 전인 '21.04.09일을 계약시작일로 하여 계약서를 작성하였다.

인천공항에너지(주) 「사무 및 문서관리 규정」 제7조(문서의 성립 및 효력발생)에 따르면 문서는 당해 문서에 대한 최종결재권자의 결재로 성립되고 효력이 발생된다고 명시하고 있다.

이에 최종결재권자의 결재가 성립되기도 전에 계약을 체결한 사항은 행정처리 절차를 위반한 사항으로 향후에도 위반사례가 발생되지 않도록 관리조치가 필요하다.

2. 계약기간 변경 절차 부적정

인천공항에너지(주)는 공항신도시 지역 내에 신축된 ■■■■의 열배관 인입공사를 시행하기 위해 【표2】와 같이 입찰공고를 하였으나, 해당 입찰건의 계약서상의 계약기간은 입찰공고와 달리 '19.11.08일부터 '20.04.05일자로 체결되었다.

【표2】 입찰공고 내용

- | |
|-----------------------------------|
| ○ 계 약 명 : 공항신도시 ■■■■ 인입공사 |
| ○ 계약기간 : '19.11.06~'20.02.03(90일) |
| ○ 예정가격 : 86,740천원(VAT별도) |

해당사업 발주부서인 ○○○○부(舊 ○○○○팀)는 구청과의 인허가 협의과정에서 공사기간 2개월 연장이 필요하다고 판단하고 계약기간을 변경하여 계약을 체결하였고 이 과정에서 별도의 내부방침 등 승인절차를 거치지 않았다.

입찰공고 이후 계약기간 변경이 필요한 경우, 입찰공고를 변경하여 재입찰을 해야 하고, 계약체결 직전 여건변화가 있었을 경우는 계약체결 이후 계약변경을 통해 계약기간을 변경했었어야 하나, ○○○○부(舊 ○○○○팀)는 계약기간을 변경함에 있어 부적정한 절차로 이행하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

(1) 계약방침 결재 전 계약을 체결한 사항과 관련하여 ○○○○부는 계약방침결재 전 이지만 경영진 서면보고를 완료하였고, 전자문서의 최종결재는 계약체결 이후이지만 기안문서 상신은 계약체결 전에 이루어졌다고 소명함과 동시에 향후에는 모든 계약에 대해 최종결재권자의 결재완료 후 계약업무를 수행하겠다고 하였다.

(2) 계약기간 변경과 관련하여 ○○○○부는 낙찰자가 결정된 이후 인허가 과정에서 공사가 지연될 수 밖에 없는 상황으로 인해 계약체결 시 계약기간을 변경하였고, 내부방침을 득하지 않은 사실은 절차에 어긋난 사항임을 인정하여 향후에는 계약 관련 법규 및 계약절차에 따라 업무를 처리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장은 계약업무를 부적정하게 처리한 ○○○○부(●●●●팀장)에 대해 「주의」조치하시기 바라며, 관련규정 및 절차 위반사례가 재발되지 않도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	처분종류
○○○○부 ●●●●팀	팀장	○○○	'99.06.15 입사 '16.04.01 ~ 관리	●●●●팀 업무총괄	주의

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략